

1010331-25.2022.8.26.0011

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Violeta Miera Arriba

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... na exordial, concluiu-se que o roubo se deu em via pública. Era impossível ao banco evitar a provocação de danos à parte autora, o que teve como causa, exclusivamente, a ação criminosa. A hipótese, pois, é de fortuito externo ao serviço prestado.

Verificado caso de inexistência de defeito na prestação do serviço e de fato exclusivo de terceiro, em conformidade ao disposto pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11)

3489-4411, São Paulo-SP - E-mail: santana2jec@tjsp.jus.br

#### SENTENÇA

Reclamação:

1010331-25.2022.8.26.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Giordano Moreira Pienegonda

Requerido:

Nubank Pagamentos S/A

MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a): Violeta Miera Arriba

I- VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, "caput", da Lei nº 9.099/95.

II- FUNDAMENTAÇÃO.

Alega a parte autora que seu celular foi subtraído e, partir dele, foram realizadas operações bancárias.

A demanda é improcedente.

Tomando em conta o conjunto probatório colhido aos autos, é evidente que o evento danoso decorreu de fato de terceiros. A parte autora teve seu celular furtado, e o aplicativo instalado foi usado para movimentações bancárias junto ao réu.

A questão que se coloca se trata da evitabilidade da fraude pelo sistema de segurança fornecido pela empresa ré, a afastar a hipótese de defeito e, conseqüentemente, sua responsabilização civil (artigo 14, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor). Caso seja insuficiente a segurança do seu sistema, o fornecedor não pode elidir a obrigação de ressarcir o consumidor pelos danos materiais e a reparar os danos morais porventura experimentados. Ao revés, dispondo ao consumidor um sistema seguro para a realização da transação, constituir-se-á, na hipótese sub judice, a ocorrência de fato exclusivo de terceiros na provocação do

dano que a vítima experimentou (artigo 14, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), de sorte a obstar sua responsabilização civil.

Do relato feito na exordial, concluiu-se que o roubo se deu em via pública. Era impossível ao banco evitar a provocação de danos à parte autora, o que teve como causa, exclusivamente, a ação criminosa. A hipótese, pois, é de fortuito externo ao serviço prestado.

Verificado caso de inexistência de defeito na prestação do serviço e de fato exclusivo de terceiro, em conformidade ao disposto pelo artigo 14, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade da empresa requerida há que ser excluída.

Portanto, o afastamento do preenchimento dos pressupostos para a responsabilização civil contratual e extracontratual objetiva do réu dentro do sistema unitário de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor leva, irremediavelmente, à rejeição do pedido de tutela jurisdicional levado a efeito pelo requerente.

A propósito, julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive do Colégio Recursal de Santana:

\*RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE CELULAR EM SEMÁFORO – TRANSAÇÕES VIA PIX E CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU INEXIGÍVEL A FATURA DO CARTÃO E CONDENOU O RÉU A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES OS VALORES DO PIX – RECURSO DA AUTORA OBJETIVANDO O ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO DO RÉU OBJETIVANDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – COMUNICAÇÃO TARDIA DO FURTO AO BANCO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 1. Extrai-se dos documentos que acompanham a inicial que o furto do celular ocorreu no dia 16/06/21 às 17:30 horas (fls. 29/30). Entretanto a comunicação ao Banco ocorreu somente às 23:40 horas do mesmo dia (fls. 40/43), ou seja, após a realização das transações impugnadas. Cabe observar que após à comunicação ao Banco não houveram mais transações (todas são do dia 16/06). Observa-se, ainda, que somente após o furto a autora optou por contratar seguro junto ao réu (fl. 37). 2. A comunicação tardia do furto ao Banco, impossibilitando a adoção de medidas da instituição financeira para evitar as transações efetuadas pelos furtadores, impõe ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o réu de qualquer responsabilidade. 3. Ante o exposto, vota-se pelo desprovisionamento do recurso da autora e provimento do recurso do réu para julgar improcedente a ação. Arcará a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, fixados em 10% do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento. (TJ-SP - RI: 10229400720218260001 SP 1022940-07.2021.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 18/03/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)

BANCÁRIO Ação de ressarcimento de danos, c/c indenização por danos morais - Sentença de procedência - Transações bancárias não reconhecidas pela autora, realizadas após furto de aparelho celular Fortuito externo caracterizado Ausência de prestação de serviço bancário defeituoso ou de fortuito interno. (...) Não houve prestação de serviço defeituoso por parte do banco, e nem do evento emerge sequer resquício de fortuito interno a incidir a Súmula STJ 479. É que as operações bancárias que a parte ativa alega desconhecer somente puderam ser efetuadas depois que o seu aparelho de telefonia móvel (celular) lhe fora subtraído, indubitável que o autor da subtração passou a ter acesso a aplicativos e senha de segurança pessoal e intransferível. Nesse contexto, diante do fortuito externo, inviável resulta acolhimento do pedido de indenização material, e muito menos do de natureza moral, ausente até do episódio qualquer reflexo íntimo aquilatável e que tenha a parte passiva dado causa" (STJ, Súmula 479) Indenizações indevidas Ação improcedente Decaimento invertido Recurso provido "(Apelação Cível 1009619-87.2021.8.26.0005,

37a Câmara de Direito Privado, rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 23/03/2022) grifei.

INDENIZAÇÃO. PIX. Autor que foi vítima de golpe, após furto de aparelho celular. Inexistência de nexo causal. Ausência de falha na prestação de serviços. Não demonstrada imediata comunicação às instituições financeiras para eventual bloqueio dos aplicativos bancários instalados. Imprescindibilidade de aposição de senha para possibilitar as transações questionadas. Indenização por dano material e moral indevidas. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS. (...) Anota-se que o autor não se cercou das cautelas necessárias ao manter desbloqueados os aplicativos bancários em seu telefone e a não comprovar a imediata comunicação aos bancos, o que lhe causou, lamentavelmente, prejuízos que não podem ser imputados aos apelantes, que em nada contribuíram para a ocorrência dele, sendo indevido tanto o ressarcimento dos valores despendidos quanto a indenização por dano moral"(Apelação Cível 1066269-63.2021.8.26.0100, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Afonso Bráz, j. 10/03/2022) grifei.

Ainda no âmbito de tais transações, não há que se cogitar em ocorrência em defeito na prestação de serviços, porque o banco apenas atendeu o processamento das operações dentro dos limites de crédito pré-definidos (não há prova de que as transações ocorreram em desacordo desse limites), quando realizadas fora do seu estabelecimento, de modo que não se poderia exigir qualquer outra providência do banco no sentido de impedir a realização de tais operações.

Nesse diapasão, ainda de acordo com o disposto no art. 14, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor, está configurada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento, de sorte que não é possível imputar à instituição financeira qualquer falha na prestação do serviço pelas transações ocorridas dentro dos limites de crédito, tampouco a ocorrência de qualquer outro fortuito interno, não sendo o caso, portanto, de incidência da teoria do risco profissional e da Súmula 479 do C. STJ.

Assim, no tocante às transações ocorridas dentro do limite de crédito definido pelo próprio autor, forçoso concluir que se mostra incabível a pretensão de declaração de inexigibilidade do débito correspondente, porque o banco em nada contribuiu para a ocorrência das operações.

\*Nesse sentido, o e. TJSP:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Contrato de uso de cartão de crédito - Transações não reconhecidas pelo titular em decorrência de ato ilícito praticado por terceiro, conhecido como golpe "Boa Noite, Cinderela" - Inexistência de falha na prestação de serviço nas transações realizadas dentro do limite de crédito ajustado entre as partes diante da ausência de nexo de causalidade - Banco que deve responder, entretanto, apenas pelas operações realizadas acima do limite de crédito concedido - Inteligência do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor - Sentença modificada - Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - AC: 11219598220188260100 SP 1121959-82.2018.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 30/08/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021) grifei

Nessa conformidade, rompido o nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima, a improcedência da ação é de rigor, cabendo ao autor voltar-se contra os terceiros que receberam o dinheiro, na forma do art. 876 do Código Civil.

Finalmente, verifica-se que o banco não tem o dever de bloquear extrajudicialmente conta do destinatário ou concorrer para que outra instituição financeira o faça. Nesse sentido, o TJ-SP:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO À

DENUNCIAÇÃO À LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO. TERCEIRO BENEFICIÁRIO DE SAQUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM FAVOR DE TERCEIROS POR CORRENTISTA. SUBSEQUENTE PEDIDO DE BLOQUEIO QUE NÃO IMPÕE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O ÔNUS DE IMPEDIR O PREJUÍZO DECORRENTE DE OPERAÇÃO BANCÁRIA EFETIVAMENTE REALIZADA POR CORRENTISTA, EM CONTEXTO DE GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. SAQUES REALIZADOS MINUTOS APÓS A TRANSFERÊNCIA EFETIVAMENTE REALIZADA PELO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 00018647020208260326 SP 0001864-70.2020.8.26.0326, Relator: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 10/11/2021)

É tudo o que basta para a solução desta lide. Os demais argumentos tecidos pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão deste juiz. Neste sentido, o enunciado nº 12, da ENFAM: "Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante".

### III- DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por fim, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cada parte DEVERÁ PAGAR o valor de R\$ 36,00, referente a 50% dos HONORÁRIOS do(a) Sr<sup>(a)</sup> Conciliador(a), estes fixados no valor de R\$ 72,00, nos termos da Resolução nº 809/2019.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo (1% do valor atualizado da causa - observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - mais 4% do valor atualizado da condenação OU, se não houver condenação, mais 4% sobre o valor atualizado da causa - também observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - Guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP - Código da Receita 230-6), CONFORME CONSTA DO PORTAL DO TJ/SP (<https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>).

Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, o valor da taxa do porte de remessa e de retorno é de R\$ 43,00, correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (Art. 1.275, § 3º das NSCGJ). Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT - Código 110-4. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção, não sendo aplicável o art. 1.007, § 2º, do CPC.

Na hipótese de eventual pedido de concessão de assistência jurídica gratuita, cabe ressaltar que o art. 4º da Lei nº 1060/50 prevê a possibilidade de concessão pela só declaração do autor na inicial de sua necessidade. Entretanto, o art. 5º, LXXIV da CF não exclui a possibilidade de apreciação pelo Juiz das circunstâncias em que o pedido ocorre, vez que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam, razão por que a parte deve, juntamente com o eventual pedido de concessão da assistência jurídica gratuita, apresentar cópia de suas três últimas Declarações de Imposto de Renda ou de sua carteira de trabalho ou de seus três últimos holerites ou o Comprovante de Situação Cadastral Regular no CPF, acompanhado do extrato dos últimos três meses de toda(s) a(s) sua(s) conta(s) corrente(s), o que revela todo o seu relacionamento comercial junto ao BACEN (Banco Central do Brasil), sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de concessão da assistência jurídica gratuita.

Os extratos das contas bancárias a partir da lista de relacionamentos com instituições financeiras podem ser obtidos de maneira gratuita pela própria parte por meio do sistema Registrato, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil mediante cadastro do interessado (<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato>).

SE PLEITEADA, HOMOLOGO, DESDE JÁ, A DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL e dou por transitada em julgado esta sentença.

Execução da sentença: 1- Transitada em julgado a sentença, providencie o devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor atualizado da condenação, por meio de depósito judicial (conforme instruções que constam do PORTAL DE CUSTAS do TJ/SP), nos termos do art. 523 do CPC, independente de citação ou intimação, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 52, III e IV, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, § 1º, do CPC, bem como, se houver condenação por litigância de má-fé, o pagamento da respectiva multa, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Guia FEDTJ (Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Código "442-1 - Multas Processuais - Novo CPC"), independente de citação ou intimação, sob pena da EXPEDIÇÃO de certidão para inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual, o que, se o caso, desde já DETERMINO. 2- Com o pagamento: 2.1- Expeça-se mandado de levantamento do depósito em favor do credor. 2.2- Se o valor a ser levantado for superior a cinco mil reais (R\$ 5.000,00), deverá o credor juntar aos autos o Formulário MLE preenchido, disponível no endereço eletrônico: <http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx>, nos termos do comunicado conjunto nº 474/2017, disponibilizado no DJE de 20/02/2017, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 2.3- Se houver nos autos patrono constituído, atenda-se o art. 1.113, § 3º das NSCGJ: "procuração com os poderes bastantes para receber e dar quitação". 3- Sem o pagamento ou em caso de discordância do valor depositado: 3.1- Para o credor sem advogado: instaure-se incidente de cumprimento de sentença e, após, encaminhem-se os autos ao Contador para cálculo do débito; 3.2- Para o credor com advogado: apresente o cálculo do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a multa de 10% do artigo 523, § 1º do CPC, por meio de petição nos autos de incidente de cumprimento de sentença, na forma estabelecida no Comunicado CG nº 1789/2017, publicado no DJE de 02 de agosto de 2017. 4- Em caso de obrigação diversa do pagamento em dinheiro, SOMENTE se houver descumprimento, manifeste-se o credor, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do decurso do prazo para cumprimento da obrigação. 5- No silêncio, presume-se a satisfação da obrigação, arquivando-se o processo com a baixa definitiva no sistema, independente de nova intimação. 6- Os HONORÁRIOS do(a) Sr(a) Conciliador(a) devem ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de depósito judicial vinculado a este processo (utilizar o PORTAL DE CUSTAS do TJ/SP, fazendo constar no campo de observação: ref. Honorários de conciliador), sob pena de expedição de certidão de crédito para execução, independente de citação ou intimação.

SE PLEITEADA, DETERMINO, desde já, a entrega ao(à) Sr(a) Conciliador(a) CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO como título para futura execução.

Os interessados, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, poderão pedir a restituição, desde já deferida, dos documentos, apresentados ao ofício de justiça, cuja digitalização em PDF seja tecnicamente inviável devido ao grande volume, por motivo de ilegibilidade (como papéis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originalmente produzidos (como mídias, mapas, plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original, presumindo-se, no silêncio, a concordância com sua inutilização e encaminhamento à reciclagem.

Informo que:

1- Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (Enunciado 13 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento" (Enunciado 74 do FOJESP - Fórum dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo);

2- A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 5 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), e, portanto, também para efeito de intimação.

P.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI N° 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA